



AKTENVERMERK

Außentermin · Ortsbesichtigung und Sachstandsermittlung

Vorgang	2026-0237
Dokumentart	Aktenvermerk / Außentermin
Datum	02.09.2026
Verfasserin	Donna Weta
Betreff	Grundstück Am Wassermühlenweg 5 – Außentermin

1. Feststellungen vor Ort

Ich habe mir anlässlich eines Außentermins das fragliche Grundstück angesehen. Die Schilderung von Herrn Bucktu entspricht den Tatsachen. Das Grundstück ist in der Tat rundum mit Stacheldraht eingezäunt. Dahinter befindet sich zusätzlich eine wild wuchernde Hecke. Das Grundstück hat straßenseitig eine Breite von ca. 50 m. Der Garten macht insgesamt einen vernachlässigten Eindruck, das Wohnhaus wirkt verlassen, aber baulich intakt.

2. Eigentumsverhältnisse

Laut Auskunft aus dem Fachdienst Finanzen – Grundbesitzabgaben I – gehört das Grundstück nach dem Tod einer Frau Marlene Drahtig, geb. Kupferstecher, einer 4-köpfigen ungeteilten Erbengemeinschaft, bestehend aus Hans-Dieter Drahtig, Karl-Heinz Drahtig, Lena Vogel geb. Drahtig und Marianne Straub, geb. Drahtig, letztere wohnhaft in der Straußallee 21, 29554 Straußenburg.

Frau Straub ist nach Aktenlage die Empfangsbevollmächtigte für die Erbengemeinschaft. Von ihr werden auch die Grundbesitzabgaben für die Erbengemeinschaft entrichtet.

3. Telefonat mit Frau Marianne Straub

3.1 Eröffnung des Sachverhalts

Ich habe mit Frau Straub telefoniert, ihr den Sachverhalt und die Rechtslage geschildert und ihr eröffnet, dass sie wegen ihres Zaunes mit einer ordnungsbehördlichen Verfügung zu rechnen habe. Sie zeigte sich angesichts der Erfahrungen der Familie Bucktu betroffen, blieb in der Sache jedoch uneinsichtig.

3.2 Angaben zum Zaun

Der Zaun habe jahrelang niemanden gestört. Er sei seinerzeit von ihrem Vater errichtet worden, der auf dem Grundstück Ziegen und Schafe gehalten habe. Da hätte die Hecke nicht ausgereicht. Die Tiere seien immer wieder ausgebrochen. Sie sei jetzt jedenfalls nicht bereit, etwas zu ändern.

3.3 Angaben zu den Miterben und zur Verwaltung des Grundstücks

Ihr Bruder Hans-Dieter lebe in Kiel und kümmere sich um nichts, sie habe so gut wie gar keinen Kontakt zu ihm. Ihre Schwester Lena sei in München verheiratet und daher selten, jedoch so oft sie kann, in Straußenburg.

Sie selbst bemühe sich nach dem Tod der Mutter schon länger um einen Verkauf des Hauses, bisher jedoch vergeblich. Sie selbst habe mit ihrem Beruf, ihrem eigenen Haus und ihrer Familie mehr als genug zu tun und könne sich nicht auch noch intensiv um das Haus kümmern. Sie komme nur alle paar Wochen mal vorbei, um nach dem Rechten zu schauen.

Ihre Geschwister seien nur an einem hohen Verkaufserlös interessiert, wollten aber keinesfalls mehr investieren. Sie sei aber gerne bereit, der Stadt deren Kontaktdaten zu übermitteln.

3.4 Einwände von Frau Straub

Ihr seien ohnehin die Hände gebunden. Ohne das Einverständnis ihrer Geschwister sei sie rechtlich gar nicht befugt, den alten Zaun zu entfernen. Dies könne man doch gut auch den neuen Eigentümern überlassen, die dann ihre eigenen Gestaltungswünsche verwirklichen könnten.

4. Anhörung der weiteren Miterben

Die Geschwister wurden im Wege der Anhörung von dem Verfahren und geplanten Maßnahmen in Kenntnis gesetzt. Alle sehen sich aber nicht in der Lage tätig zu werden oder auch nur eine Veränderung des Zaunes durch ihre Schwester zu akzeptieren.

5. Vorschlag zum weiteren Vorgehen

Es scheint mir zweckmäßig zu sein, die Anordnung an Frau Straub als einzige ortsanwesende Verantwortliche zu richten. Notfalls muss man die Geschwister zur Duldung der Maßnahme zwingen.

gez.

Donna Weta

Sachbearbeitung, Ordnungsamt